ПОСТУПИЛО ПО ЭЛ/П

КАССАЦИОННЫЙ ВОЕННЫЙ СУД

ул. Гоголя, д. 8,
г. Новосибирск, 630091
Тел.: (383) 201-16-90;
факс: (383) 218-51-97
E-mail: vkas@sudrf.ru

03.02.2021 № 1161

На № _____ от _____

Председателям окружных (флотских) военных судов

Василенко И.И.
Костину В.А.
Богуцкому В.А.

03 ФЕВ 2021

Герасимовой О.В.
довести до судей
направить в ВВ
03.02

Направляю для изучения справку об отдельных вопросах судебной практики Кассационного военного суда, возникших при разрешении кассационных жалоб по гражданским делам, связанным с исками довольствующих органов о взыскании денежных средств с военнослужащих (бывших военнослужащих) по основанию отсутствия права на получение осуществленных им выплат.

Приложение: на 15 л. в 1 экз.

С уважением

Председатель суда А.А. Красько

4.02

Пасюк Ирина Александровна,
(383) 201 16 90

«15» листов Вх. № КС-1788
«03» 02 2021 г.
Южный окружной военный суд

УТВЕРЖДЕНА
Президиумом
Кассационного военного суда
«3» февраля 2021 г.

Справка

об отдельных вопросах судебной практики Кассационного военного суда, возникших при разрешении кассационных жалоб по гражданским делам, связанным с исками довольствующих органов о взыскании денежных средств с военнослужащих (бывших военнослужащих) по основанию отсутствия права на получение осуществленных им выплат

В Справке использованы следующие сокращенные наименования нормативных правовых актов и иные сокращения:

ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации;

КАС РФ – Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации;

ГПК РФ – Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации;

ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» – Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;

ФЗ «О статусе военнослужащих» – Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;

ФЗ «О материальной ответственности военнослужащих» – Федеральный закон от 12 июля 1999 г. № 161-ФЗ «О материальной ответственности военнослужащих»;

ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих» – Федеральный закон от 7 ноября 2011 г. № 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат»;

ФЗ «Об исполнительном производстве» – Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»;

Правила выплаты надбавки – Правила выплаты ежемесячной надбавки за особые условия военной службы военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2011 г. № 1073;

Положение о порядке прохождения военной службы – Положение о порядке прохождения военной службы, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. № 1237;

Порядок обеспечения денежным довольствием военнослужащих – Порядок обеспечения денежным довольствием военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, утвержденный приказом Министра обороны Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. № 2700[1];

постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2014 г. № 8 – постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2014 г. № 8 «О практике применения судами законодательства о воинской обязанности, военной службе и статусе военнослужащих»;

Минобороны России – Министерство обороны (Министр обороны) Российской Федерации;

ЕРЦ – Единый расчетный центр Министерства обороны Российской Федерации;

ФКУ – федеральное казенное учреждение.

В соответствии с п. 1 ст. 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают, наряду с прочими основаниями, вследствие причинения вреда другому лицу (п. 6) и вследствие неосновательного обогащения (п. 7).

Споры о возмещении материального ущерба, как одной из форм причиненного вреда, возникшего в результате противоправного поведения причинителя, разрешаются на основании ст. 1064 ГК РФ.

В случае, если материальный ущерб причинен военнослужащим при исполнении им обязанностей военной службы имуществу воинской части, то иск о привлечении его к материальной ответственности разрешается судом на основании ФЗ «О материальной ответственности военнослужащих», устанавливающего условия и размеры указанной ответственности, а также порядок возмещения причиненного ущерба. В силу ч. 1 ст. 3 данного Федерального закона военнослужащие несут материальную ответственность только за причиненный по их вине ущерб. Разъяснена указанная норма в пунктах 34 и 35 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2014 г. № 8.

Если выступающие предметом спора правоотношения находятся вне сферы специального регулирования норм ФЗ «О материальной ответственности военнослужащих», то вопрос о возмещении причиненного ущерба подлежит разрешению судом в порядке привлечения военнослужащего к гражданско-правовой ответственности в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

В частности, в соответствии с п. 1 ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом или иными правовыми актами приобрело имущество за счет другого лица, обязано возвратить последнему неосновательно

---

[1] Признан утратившим силу приказом Министра обороны Российской Федерации от 6 декабря 2019 г. № 727. Этим же приказом утвержден Порядок обеспечения денежным довольствием военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации и предоставления им и членам их семей отдельных выплат.

приобретенное имущество, за исключением случаев, предусмотренных ст. 1109 этого же Кодекса.

Применительно к предмету доказывания по делам анализируемой категории предполагается обязательным установление обстоятельств, указывающих на имевшее место неосновательное обогащение военнослужащего (бывшего военнослужащего) за счет средств бюджета соответствующего федерального органа, в котором законом предусмотрена военная служба, при отсутствии правовых оснований для такого обогащения.

Рассматриваемая норма о неосновательном обогащении устанавливает необходимость учета положений ст. 1109 ГК РФ, в соответствии с пунктом 3 которой не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения, среди прочего, заработная плата и приравненные к ней платежи, пенсии, пособия и иные суммы, предоставленные гражданину в качестве средства к существованию, при отсутствии недобросовестности с его стороны и счетной ошибки.

Как разъяснил Пленум Верховного Суда Российской Федерации в п. 1 постановления от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», при оценке действий сторон как добросовестных или недобросовестных судам следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.

При этом следует учитывать, что о недобросовестности военнослужащего свидетельствует и невыполнение им предусмотренной ст. 106 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 10 ноября 2007 г. № 1495, обязанности доложить о ставших известными в отношении себя фактах незаконного расходования денежных средств.

Оценка судами доводов участвующих в деле лиц, которыми позиция по делу обосновывается наличием либо отсутствием счетной ошибки при начислении и выплате денежного довольствия, осуществляется с учетом того, что таким довольствующим органом, как, например, ЕРЦ, эта функция реализуется по установленному регламенту с использованием соответствующих средств программного обеспечения в автоматическом режиме на основе данных, вводимых должностными лицами кадровых органов.

При этом в ряде случаев установленные обстоятельства свидетельствуют о том, что финансовый орган, осуществляющий обязанности по своевременному полному расчету военнослужащих, которые состоят на обеспечении денежным довольствием, произвел начисление и выплату денежного довольствия в завышенном размере при отсутствии сведений о фактическом размере полагающегося денежного довольствия.

Такую переплату суды расценивают как произведенную вследствие счетной ошибки.

Во всяком случае, следует помнить, что единой модели для разрешения судебных споров, в том числе споров рассматриваемой категории, не существует, поскольку каждый из них имеет в основе свою специфическую совокупность фактических обстоятельств. Законность и обоснованность судебного решения по конкретному делу могут быть обеспечены лишь при условии их полного установления и тщательного анализа, что подтверждается приведенными ниже примерами судебной практики Кассационного военного суда.

Полученные лицом в отсутствие предусмотренных законом оснований денежные средства, перечисленные ему в качестве денежного довольствия, являются неосновательным обогащением и подлежат возмещению за счет получателя

Решением Новочеркасского гарнизонного военного суда, оставленным без изменения Южным окружным военным судом, удовлетворено исковое заявление ЕРЦ о взыскании с М. денежных средств, полученных им в качестве денежного довольствия в сумме 169408 руб. 67 коп. за период после исключения из списков личного состава воинской части в связи с увольнением.

В кассационной жалобе ответчик М. настаивал на отмене судебных актов и принятии нового решения об отказе в удовлетворении иска ввиду необоснованности взыскания с него денежных средств, излишне выплаченных ему в качестве денежного довольствия, ссылаясь на то, что образовавшаяся переплата возникла по вине должностных лиц финансовых органов, длительное время не проводивших финансовые проверки.

Отказывая в удовлетворении кассационной жалобы и оставляя судебные постановления без изменения, Кассационный военный суд исходил из следующего.

Как установлено судебными инстанциями, М. приказом полномочного должностного лица от 25 мая 2018 г. № 46 уволен с военной службы по истечении срока контракта о прохождении военной службы, в связи с чем приказом командира воинской части от 5 июня 2018 г. № 109 он с этой же даты был исключен из списков личного состава воинской части.

Однако за период с 6 июня по 31 декабря 2018 г. финансовым органом ответчику перечислены денежные средства в качестве денежного довольствия в отсутствие к тому каких-либо правовых оснований.

Исходя из указанных обстоятельств дела и руководствуясь п. 1 и 2 ст. 1102 и п. 3 ст. 1109 ГК РФ, а также п. 19 Положения о ЕРЦ, утвержденного Минобороны России 21 октября 2011 г., суды первой и апелляционной инстанции пришли к выводу о том, что перечисленные истцом денежные

средства получены М. в отсутствие предусмотренного законом основания и поэтому являются неосновательным обогащением, подлежащим возврату.

Соглашаясь с данной позицией, суд кассационной инстанции отметил также, что неосновательно выплаченные ответчику денежные средства не являются денежным довольствием военнослужащего и не подпадают под категорию денежных средств, приравненных к заработной плате, в связи с чем не могут быть отнесены к неосновательному обогащению, не подлежащему возврату в силу установленных в п. 3 ст. 1109 ГК РФ ограничений.

Установление ошибочности указания в приказе командира воинской части значения составляющей денежного довольствия, получившего отражение и в соответствующем программном обеспечении, что повлекло начисление и выплату денежных средств в завышенном размере, может указывать на наличие оснований для взыскания выплаченных сумм

Военнослужащему П., исполнявшему обязанности по воинской должности, соответствующей 5 тарифному разряду, в период с ноября 2014 г. по ноябрь 2017 г. денежное довольствие выплачивалось вследствие внесения должностными лицами кадрового органа ошибочных данных в СПО «Алушта» исходя из 9 тарифного разряда.

Превышение лимитов бюджетных обязательств, доведенных до ЕРЦ в целях финансирования денежного довольствия по указанной воинской должности, привело к возникновению за военнослужащим задолженности в размере 192947 руб., заключающейся в разнице между выплаченным денежным довольствием исходя из оклада по воинской должности по 9 тарифному разряду и полагающимся к выплате исходя из 5 тарифного разряда.

В связи с этим финансовый орган в исковом заявлении просил взыскать с П. денежные средства в сумме 180947 руб., представляющие собой размер излишне произведенных выплат за вычетом удержанных ранее с ответчика в добровольном порядке 12000 руб.

Решением Курского гарнизонного военного суда, оставленным без изменения апелляционным определением Московского окружного военного суда, иск удовлетворен в полном объеме.

В кассационной жалобе ответчик П. просил отменить постановленные по гражданскому делу судебные акты, утверждая о неправильном применении судами норм материального права, которое привело к принятию неправильных судебных постановлений. В обоснование, наряду с прочим, П. также указал, что технические ошибки, совершенные по вине работодателя, не являются счетными ошибками.

Оставляя кассационную жалобу без удовлетворения, Кассационный военный суд указал, что вопреки содержащимся в ней доводам обжалуемые

судебные акты основаны на правильном применении норм материального права и истолковании закона.

Как предусмотрено п. 1 ст. 35 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», порядок прохождения военной службы определяется настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, Положением о порядке прохождения военной службы и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Согласно пунктам 3 и 4 ст. 32 этого же Федерального закона условия контракта о прохождении военной службы включают в себя обязанность гражданина (иностранного гражданина) проходить военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях или органах в течение установленного контрактом срока, добросовестно исполнять все общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих, установленные законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также право гражданина (иностранного гражданина) на соблюдение его прав и прав членов его семьи, включая получение социальных гарантий и компенсаций, установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, определяющими статус военнослужащих и порядок прохождения военной службы.

Таким образом, вступление в силу контракта о прохождении военной службы на весь срок его действия влечет возникновение из публично-правовых отношений взаимных обязательств, включая право гражданина быть обеспеченным в качестве средства к существованию денежным содержанием в установленных законом порядке и размерах, что зависит от особенностей, условий и продолжительности прохождения военной службы, ее интенсивности, характера выполняемых задач и иных обстоятельств, исчерпывающий перечень которых приведен в нормативных правовых актах и актах, обладающих нормативными свойствами, регулирующих данные правоотношения.

Статьей 12 ФЗ «О статусе военнослужащих» определено, что военнослужащие обеспечиваются денежным довольствием в порядке и в размерах, установленных Федеральным законом «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти и нормативными правовыми актами иных федеральных государственных органов.

Как предусмотрено п. 32 ст. 2 ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», порядок обеспечения военнослужащих денежным довольствием определяется федеральными органами исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

Согласно п. 14 Порядка обеспечения денежным довольствием военнослужащих оклады по воинским должностям выплачиваются военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, по типовым воинским должностям в размерах, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2011 г. № 992 «Об установлении окладов денежного содержания военнослужащих, проходящих военную службу по контракту», и по нетиповым воинским должностям в размерах, установленных Министром обороны Российской Федерации, в зависимости от тарифного разряда, установленного по занимаемой воинской должности.

По смыслу п. 16 этого же Порядка оклады по занимаемым воинским должностям согласно тарифным разрядам, указанным в штатах воинских частей, выплачиваются военнослужащим со дня вступления в исполнение обязанностей по воинским должностям.

Согласно материалам дела, П. проходил военную службу на воинской должности, которой в соответствии с утвержденным начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации 11 декабря 2014 г. штатом № 11/007-51 соответствует 5 тарифный разряд.

Однако в период с ноября 2014 г. по ноябрь 2017 г. ЕРЦ с использованием СПО «Алушта», куда были внесены ошибочные данные, выплата П. денежного содержания производилась исходя из оклада по воинской должности, соответствующей 9 тарифному разряду.

Размер излишне произведенных П. денежных выплат, признанных судами первой и апелляционной инстанций подлежащим возврату неосновательным обогащением, составил сумму в 192947 руб., из которых ответчиком в добровольном порядке возмещено 12000 руб.

В силу п. 1 ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных ст. 1109 ГК РФ.

Согласно п. 3 ст. 1109 ГК РФ не подлежит возврату в качестве неосновательного обогащения заработная плата и приравненные к ней платежи, пенсии, пособия, стипендии, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, алименты и иные денежные суммы, предоставленные гражданину в качестве средства к существованию, при отсутствии недобросовестности с его стороны и счетной ошибки.

В отношении денежных сумм, которые, будучи выплачены военнослужащему, в том числе и совместно с денежным довольствием, но в размер его денежного содержания законом не включены, установленное указанной нормой ограничение на обязанность возвратить неосновательно приобретенное имущество распространено быть не может. Иное состояло бы

в противоречии с условиями заключенного военнослужащим контракта о прохождении военной службы.

***

Решением Махачкалинского гарнизонного военного суда, оставленным без изменения Северо-Кавказским окружным военным судом, отказано в удовлетворении требований о взыскании с К. излишне выплаченных сумм денежного довольствия в пользу ЕРЦ, обратившегося в суд с иском в пределах установленного в законе срока исковой давности.

Как установлено судами первой и апелляционной инстанций, К. в 2012 году приказом Минобороны России был назначен на воинскую должность, соответствующую 16 тарифному разряду. Во исполнение этого приказа командиром воинской части, в которой ответчик проходил военную службу, издан приказ о принятии им указанной воинской должности с ошибочным указанием о ее соответствии 17 тарифному разряду.

В результате этого К. вплоть до 31 августа 2016 г. начислялось и выплачивалось денежное довольствие исходя повышенного тарифного разряда, несоответствующего занимаемой им воинской должности, что повлекло превышение лимитов бюджетных обязательств и возникновение за военнослужащим задолженности.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суды первой и апелляционной инстанций исходили из того, что выплата денежного довольствия в завышенном размере, включая соответствующую цене иска переплату на сумму 99278 руб., произведена К. на законном основании – в силу приказа командира войсковой части. Поэтому переплата денежного довольствия имела место в отсутствие счетной ошибки и недобросовестности со стороны военнослужащего, оснований для взыскания с которого выплаченных сумм не имеется.

Кассационный военный суд ввиду неправильного применения норм материального права отменил состоявшиеся судебные акты и принял новое решение об удовлетворении исковых требований.

В определении Кассационного военного суда отмечено, что согласно п. 2 ст. 2 ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» денежное довольствие военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, состоит из месячного оклада в соответствии с присвоенным воинским званием и месячного оклада в соответствии с занимаемой воинской должностью, которые составляют оклад месячного денежного содержания военнослужащего, и из ежемесячных и иных дополнительных выплат.

В соответствии с п. 16 Порядка обеспечения денежным довольствием военнослужащих, действовавшего на момент возникновения спорного правоотношения, со дня вступления в исполнение обязанностей по воинским должностям военнослужащим выплачиваются оклады по занимаемым

воинским должностям согласно тарифным разрядам, указанным в штатах воинских частей.

Так как ответчик с 1 января 2012 г. по 31 августа 2016 г. проходил военную службу на воинской должности, соответствующей 16 тарифному разряду, то денежные средства, излишне выплаченные в пределах указанного периода вследствие начисления в автоматическом режиме денежного довольствия исходя из ошибочного указания завышенного значения тарифного разряда, получены им необоснованно.

В целом установленные обстоятельства указывают на наличие счетной ошибки, к которой могут относиться ошибки не только при выполнении арифметических действий, но и допущенные вследствие ввода в соответствующую автоматизированную систему некорректных исходных данных.

***

ФКУ «Объединенное стратегическое командование Восточного военного округа» обратилось с иском о взыскании с Е. излишне выплаченных сумм ежемесячной надбавки за выслугу лет (с учетом районного коэффициента и надбавки за военную службу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям) в размере 234109 руб. 69 коп.

Решением Читинского гарнизонного военного суда, оставленным без изменения 2-м Восточным окружным военным судом, иск удовлетворен.

В кассационной жалобе ответчик Е., полагая незаконными состоявшиеся судебные постановления, просил их отменить. В обоснование он, со ссылкой на положения законодательства, регулирующего правоотношения в сфере финансового обеспечения военнослужащих и привлечения их к материальной ответственности, указал, что поскольку ввод данных в базу СПО Алушта осуществляли сотрудники кадровых органов воинской части, то имущественный ущерб возник по их вине. Также автором жалобы обращено внимание на отсутствие доказательств того, что переплата упомянутой суммы денежного довольствия произошла вследствие счетной ошибки.

Рассмотрев материалы гражданского дела, Кассационный военный суд не усмотрел оснований для удовлетворения кассационной жалобы.

Судебными инстанциями было установлено и подтверждено материалами дела, что Е. до дня исключения с 21 декабря 2019 г. из списков личного состава проходил военную службу по контракту в войсковой части 10253, где в период с 1 января 2012 года по октябрь 2016 года ему излишне начислена и выплачена ежемесячная надбавка за выслугу лет (с учетом районного коэффициента и надбавки за военную службу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям) в размере 40 % вместо полагавшихся до 6 марта 2015 г. 25 %, а далее – 30 %, всего в соответствующей цене иска общей сумме 234109 руб. 69 коп.

Кассационный военный суд согласился с выводами судов первой и

апелляционной инстанций, которые, признавая исковые требования обоснованными и принимая решение о взыскании соответствующей суммы с Е. в пользу ЕРЦ, руководствовались положениями п. 1 ст. 1102 ГК РФ, регулирующими обязательства вследствие неосновательного обогащения. Суд апелляционной инстанции при этом указал, что выплаченная денежная сумма в виде большего, чем полагалось размера надбавки, вследствие отсутствия необходимой для ее увеличения выслуги, не может быть отнесена к установленному законом денежному довольствию военнослужащих, а потому на нее не распространяется запрет на взыскание, предусмотренный п. 3 ст. 1109 ГК РФ.

Суммы ежемесячной надбавки, выплаченные на основании приказа должностного лица, который издан в порядке реализации имевшегося у него полномочия, не подлежат возврату по одному лишь основанию отмены соответствующего распорядительного акта

Решением Североморского гарнизонного военного суда, оставленным без изменения апелляционным определением Северного флотского военного суда, отказано в удовлетворении искового заявления ЕРЦ о взыскании с У. полученных им сумм денежного довольствия, в частности, надбавки за особые условия военной службы.

В кассационной жалобе представитель истца, утверждая о неправильном применении судами норм материального и процессуального права, а также настаивая на несоответствии выводов судебных инстанций обстоятельствам дела, просила судебные акты отменить и принять по делу новое решение об удовлетворении заявленных требований на сумму 692230 руб. 08 коп.

В обоснование в жалобе утверждалось о необоснованности получения У. надбавки за особые условия военной службы в размере 50 % оклада по воинской должности в период с 3 апреля 2013 г. по 31 августа 2015 г., поскольку приказ командующего Северным флотом об установлении надбавки отменен приказом этого же должностного лица от 7 декабря 2015 г.

Кроме этого, автор жалобы настаивала на ошибочности применения судами при разрешении спора ст. 1109 ГК РФ и исключении возможности применения понятия счетной ошибки.

Кассационным военным судом жалоба оставлена без удовлетворения.

Судами первой и апелляционной инстанций по делу установлено, что У., проходящему военную службу по контракту в войсковой части 45655-А, приказами командующего Северным флотом от 29 апреля 2014 г. и от 12 января 2015 г. была назначена и в период с 3 апреля 2013 г. по 31 августа 2015 г. выплачивалась надбавка за особые условия военной службы.

При этом приказом того же должностного лица от 23 сентября 2015 г. ответчику У. данные выплаты прекращены, после чего вышеуказанные приказы о включении оспариваемых сумм в состав денежного довольствия в

качестве соответствующей ежемесячной надбавки отменены приказом от 7 декабря 2015 г.

Учитывая данные обстоятельства, а также положения ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», Правил выплаты ежемесячной надбавки и Порядка обеспечения денежным довольствием военнослужащих, суды пришли к обоснованному выводу об отсутствии обязательных условий для взыскания с У. излишне выплаченных денежных средств, поскольку выплата надбавки производилась не в результате недобросовестности со стороны ответчика либо счетной ошибки, а на основании принятого полномочным должностным лицом решения об этом.

В силу п. 2 вышеназванных Правил ежемесячная надбавка за особые условия военной службы выплачивается военнослужащим в составе их денежного довольствия.

Пунктом 39 Порядка обеспечения денежным довольствием военнослужащих устанавливалось, что военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, предусмотренная подпунктом «г» п. 53 этого же Порядка ежемесячная надбавка за особые условия военной службы в размере до 50 процентов к окладу по воинской должности выплачивается на основании приказов соответствующих командиров.

В то же время в соответствии с п. 3 ст. 1109 ГК РФ заработная плата и приравненные к ней платежи, при отсутствии недобросовестности со стороны лиц, их получавших, и счетной ошибки не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения.

Пунктом 6 названного выше Порядка также устанавливалось, что денежное довольствие, выплаченное в порядке и размерах, действовавших на день выплаты, возврату не подлежит, если право на него полностью или частично военнослужащими впоследствии утрачивалось, кроме случаев возврата излишне выплаченных сумм вследствие счетных ошибок.

Таким образом, установленные по делу обстоятельства свидетельствуют о необоснованности требований истца о взыскании с ответчика денежных средств, полученных в качестве надбавки за особые условия военной службы, на что суды в обжалованных судебных постановлениях и указали.

Эти выводы признал обоснованными Кассационный военный суд, согласившийся, что со стороны ответчика У. не было проявлено недобросовестности при получении спорной надбавки. Ее начисление и выплата производились на основании приказов командующего Северным флотом, издававшихся в пределах предоставленных этому должностному лицу полномочий и компетенции, что указывает также на отсутствие счетной ошибки.

Отсутствие обстоятельств, указывающих на необоснованность установления надбавки, исключает взыскание с военнослужащего сумм

денежного довольствия в порядке неосновательного обогащения

Решением 224 гарнизонного военного суда, оставленным без изменения 1-м Западным окружным военным судом, отказано в удовлетворении предъявленных к П. исковых требований командира войсковой части 45618 о взыскании денежных средств в размере 95069 руб., полученных в качестве надбавки за прохождение военной службы на специальном объекте.

В кассационной жалобе истец, утверждая об ошибочности содержащихся в судебных актах выводов о наличии оснований для выплаты П. оспариваемой надбавки, просил их отменить и принять новое решение об удовлетворении искового заявления. В обоснование автор жалобы также утверждал, что ответчик, обращаясь с рапортом об установлении ему надбавки, сообщил заведомо недостоверные данные о наличии у него права на ее получение.

Кассационный военный суд в удовлетворении жалобы отказал.

Судебными инстанциями по делу установлено, что П., проходившему военную службу в войсковой части 45618 в должности старшего помощника оперативного дежурного центра управления штаба Ленинградской военно-морской базы, приказом командира указанной базы от 8 сентября 2015 г. была установлена надбавка за особые условия военной службы в размере 15%, которая выплачивалась ему в 2015 – 2017 годах.

Согласно п. 18 ст. 2 ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих» ежемесячная надбавка за особые условия военной службы устанавливается в размере до 100 процентов оклада по воинской должности. Правила выплаты указанной ежемесячной надбавки определяются Правительством Российской Федерации в зависимости от условий прохождения военной службы соответствующими категориями военнослужащих.

В соответствии с подп. «в» п. 3 Правил выплаты ежемесячной надбавки надбавка за особые условия военной службы выплачивается военнослужащим, проходящим военную службу на специальных объектах (в воинских частях, организациях, учреждениях и на отдельных должностях), по перечням, утверждаемым государственным органом, до 50 процентов оклада по воинской должности.

Из содержания подп. «г» п. 53 Порядка обеспечения денежным довольствием военнослужащих усматривается, что военнослужащим, проходящим военную службу на специальных объектах, по перечням, утверждаемым Минобороны России, выплачивается ежемесячная надбавка за особые условия военной службы в размере до 50 процентов оклада по воинской должности.

Конкретный размер надбавки, выплачиваемой военнослужащим, определяется Минобороны России при утверждении соответствующих перечней в зависимости от условий военной службы.

Приведенные нормативные положения устанавливают условия производства спорной надбавки: наличие специального объекта, входящего в перечень, утверждаемый Минобороны России; исполнение военнослужащим обязанностей по воинской должности, входящей в перечень, утверждаемый Министром обороны Российской Федерации; фактическое исполнение должностных обязанностей на специальном объекте.

По итогам рассмотрения дела достоверно установлено, что должность, на которой состоит П., входит в Перечень воинских должностей, при замещении которых военнослужащим, проходящим военную службу по контракту на специальных объектах, выплачивается ежемесячная надбавка за особые условия военной службы, утвержденный соответствующим приказом Минобороны России. При этом на территории войсковой части 45618 находится объект, отнесенный согласно Перечню Минобороны России к специальным объектам.

Не оспаривая эти обстоятельства, истец в обоснование исковых требований ссылался на содержание акта выездной проверки отдельных вопросов финансово-экономической и хозяйственной деятельности, проведенной в отношении войсковой части 45618 межрегиональным управлением ведомственного финансового контроля и аудита Минобороны России. Согласно имеющимся в акте выводам ответчик не исполнял свои должностные обязанности на специальном объекте и проявил недобросовестность, обратившись с рапортом о выплате ему этой надбавки.

В то же время, как видно из указанного акта, контрольный орган свои выводы обосновал лишь непредставлением комиссии и отсутствием в делопроизводстве войсковой части 45618 на момент работы комиссии документальных данных, подтверждающих прохождение военной службы на специальном объекте какими-либо должностными лицами.

При этом из материалов дела усматривается, что в 2015 – 2017 годах командиром войсковой части 45618 издавались приказы о привлечении личного состава, в том числе и П., к участию в мероприятиях на специальном объекте. При таких данных отсутствие иных документов, дополнительно свидетельствующих об этом обстоятельстве, не опровергает факта несения ответчиком службы на специальном объекте.

Являющийся истцом командир войсковой части 45618, издававший приказы об участии личного состава в мероприятиях на специальном объекте и выплате ответчику спорной надбавки, о причинах отсутствия указанных в акте проверки документов ничего не пояснял, не отрицая при этом сам факт проведения соответствующих мероприятий, а также участие в них П.

Кроме того, вопреки мнению истца, из содержания приказа о выплате П. спорной надбавки явствует, что инициатива по его изданию принадлежала самому командиру войсковой части 45618.

При таких обстоятельствах судебные инстанции верно заключили об отсутствии оснований полагать, что выплаченные П. суммы надбавки подлежат взысканию и отказали в иске.

Несоблюдение должностным лицом порядка проведения мероприятий, реализация которых предшествует решению об установлении входящей в состав денежного довольствия надбавки, не свидетельствует само по себе о необоснованности осуществленных военнослужащему выплат и не может являться единственным и безусловным основанием для взыскания выплаченных сумм

Решением Севастопольского гарнизонного военного суда, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции, отказано в удовлетворении иска ФКУ «Управление Черноморского флота» о взыскании с Г. выплаченных ему в период с 1 октября 2017 г. по 18 апреля 2018 г. сумм ежемесячной надбавки за классную квалификацию в размере 15 255 рублей.

Представитель истца в кассационной жалобе просил судебные акты отменить и принять по делу новое решение об удовлетворении исковых требований. В обоснование в жалобе утверждалось об отсутствии права на оспариваемую надбавку у Г. ввиду его направления соответствующим должностным лицом на испытания для присвоения классной квалификации ранее, чем по истечении 1 года непрерывного прохождения военной службы в занимаемой воинской должности (по имеющейся специальности). Основываясь на этом обстоятельстве и содержании ст. 1102 ГК РФ, автор жалобы полагал, что полученные Г. суммы денежного довольствия в виде надбавки за классную квалификации являются неосновательным обогащением, которое подлежит возврату.

Кассационный военный суд жалобу оставил без удовлетворения, указав при этом следующее.

Судами первой и апелляционной инстанций по делу установлено, что Г. 22 июня 2015 г. назначен, а с 26 июня того же года – приступил к исполнению обязанностей по должности офицера мобилизационного отделения организационно-мобилизационного управления штаба Черноморского флота.

Приказом командующего Черноморским флотом от 2 марта 2016 г. классная квалификация «специалист 2 класса» присвоена Г. сроком на три года с 12 января 2016 г. по 11 января 2019 г.

Выездной проверкой отдельных вопросов финансово-экономической и хозяйственной деятельности Управления Черноморского флота и его структурных подразделений, проведенной Межрегиональным управлением ведомственного финансового контроля и аудита Министерства обороны Российской Федерации (по Военно-Морскому флоту), выплата Г. ежемесячной надбавки за классную квалификацию квалифицирована как необоснованная.

По данному факту в Управлении Черноморского флота проведено расследование и по его результатам установлено, что классная квалификация присвоена Г. по итогам испытаний, на которые он был направлен без учета срока нахождения в воинской должности. Указанное обстоятельство, по

мнению истца, явилось причиной возникновения ущерба в виде излишне выплаченных ответчику сумм денежного довольствия.

Отказывая в удовлетворении заявленных к Г. исковых требований, суды первой и апелляционной инстанций руководствовались положениями ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отельных выплат», пп. 39 и 43 Порядка обеспечения денежным довольствием военнослужащих, пп. 5-8 Порядка проведения испытаний военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, для присвоения (подтверждения) классной квалификации, утвержденного приказом Минобороны России от 18 сентября 2015 г. № 542, и Правилами присвоения, изменения и лишения классной квалификации в отношении военнослужащих, которые утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1198.

При этом суды установили, что направление Г. на испытания для присвоения (подтверждения) ему классной квалификации производилось по инициативе командования и вне каких-либо заявлений (волеизъявления) с его стороны, свидетельствующих о недобросовестности, о наличии которой утверждал представитель истца.

Кроме того, согласно п. 2 вышеназванных Правил классная квалификация, присваиваемая по результатам проведенных испытаний, является показателем, характеризующим профессиональный уровень военнослужащего в соответствии с замещаемой воинской должностью (имеющейся специальностью).

В связи с этим суд кассационной инстанции, согласившись с содержащимся в оспариваемых судебных актах выводом об отсутствии правовых оснований для возврата выплаченных Г. сумм денежного довольствия, указал также, что решение должностного лица о направлении военнослужащего для прохождения испытаний с целью присвоения (подтверждения) классной квалификации, принятое уполномоченным должностным лицом хотя и до истечения нормативно установленного срока непрерывного прохождения Г. военной службы в новой воинской должности, но в целях совершенствования военно-служебной деятельности подчиненных военнослужащих и исходя из интересов военной службы, вопреки доводам кассационной жалобы, счетной ошибкой не является.

Судебная коллегия
по гражданским и административным делам
Кассационного военного суда